

Становище на
администрацията на Министерския съвет

Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:	Вид оценка:	Частична
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК)	Становище по ред:	Единствено съгласуване
	Номер и дата:	X 04.04-32/13.03.2024 Signed by: Lyubomir Plamenov Petkov
	В отговор на №:	04-01-25/23/05.03.2024 г.
	Институция:	Министерство на правосъдието
Диспозитив:	Съгласува с препоръки	
Основание:	Чл. 30б, ал.3, т. 2, б. „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация	

I. Относно законодателната инициатива:

Справката на Портала за обществени консултации показва, че по инициатива на Министерството на правосъдието (МП) в периода 15.11.2023 г. – 29.11.2023 г. ([тук](#)) и в периода 31.01.2024 г. – 14.02.2024 г. ([тук](#)) на портала са проведени обществени консултации с предложения за различни промени в НК. Първият законопроект е внесен в Народното събрание под № [49-302-01-81/20.12.2023 г.](#) Наред с това в Законодателната програма на Министерския съвет (МС) за първата половина на 2024 г. в т. 59 е планиран още един законопроект за изменение и допълнение на НК, с който се изпълнява марка № 174 от Плана за действие за 2024г. с мерките, произтичащи от членството на Р България в ЕС. По този начин в рамките на по-малко от 6 месеца се предлагат от МС общо три законопроекта за промени в НК (заедно с настоящия), а в съответствие с планираното в законодателната програма, предстои подготовката и обсъждането на още един законопроект. Обръщаме внимание, че подобен подход не допринася за качеството и устойчивостта на уредбата, поради което предлагаме по възможност настоящата инициатива и предстоящата инициатива за промени в НК (т. 59 от ЗП) да бъдат обединени в общ законопроект.

II. Относно раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант“:

В този раздел не е необходимо да се описват отново предложените нормативни промени, а да се обобщат накратко какво съдържат вариантите и да се посочи кой е препоръчителният вариант. Във връзка с това предлагаме описанието на нормативните промени във варианта фаворит в този раздел да бъде чрез препращане към раздел 4, където във вариант 2 са описани изчерпателно предвидените нормативни промени.

III. Относно раздел 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.:

Напомняме, че заедно с избора на съответен отговор в тези раздели е необходимо да се включи и кратка обосновка на избрания отговор, въз основа на която се твърди например, че актът не засяга пряко дейността на МСП и др. За попълване на тези раздели може да се използва например информацията от раздел 4 от оценката.

IV. Относно извършване на последваща оценка на въздействието:

За осигуряване на проверката на съотношението между формулираните цели и постигнатите резултати е необходимо в заключителните разпоредби на законопроекта да бъде посочено в какъв срок ще бъде извършена последваща оценка на въздействието на закона и кой е компетентният орган, който ще организира нейното извършване.

* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката на въздействието се съпоставя с кръга от въпроси, засегнати в проекта на нормативен акт.

*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището.

**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“:**

13.3.2024 г.

X

Signed by: Iskren Pavlov Ivanov

ИСКРЕН ИВАНОВ